

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5400/2536

บริษัท ไฮยีน จำกัด กับพวก
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 233

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 161, มาตรา 246, มาตรา ตาราง 6

การที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ฟ้องคดีในนามของตนเองนั้น นอกจากลูกหนี้จะต้องขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว การขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นจะต้องทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ด้วย ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่โดยไม่ต้องใช้สิทธิเรียกร้องนั้นไม่พอจะชำระหนี้ หากลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่พอที่จะทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้แล้ว การที่ลูกหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง ก็ไม่ทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์แต่ประการใด โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 19 ตามตัวเงินจำนวน 58,267,483.30 บาทแต่โจทก์บรรยายฟ้องต่อไปว่า หากมีการชำระบัญชีถึงที่สุด จำเลยที่ 19 มีความสามารถชำระหนี้เป็นเงินไม่เกิน 500 ล้านบาทแสดงว่าขณะโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ 19 มีทรัพย์สินประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งหากโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าหนี้จำนวนดังกล่าวจริง ทรัพย์สินของจำเลยที่ 19 ก็สามารถชำระหนี้แก่โจทก์ได้ครบถ้วน ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ตามฟ้องโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 กระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 19 และจำเลยที่ 19 ขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องก็ยังไม่ทำให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด โจทก์ที่ 1 จึงไม่สามารถใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233มาฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 ได้โจทก์ที่

1 ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์ทั้งห้าชำระค่า
ทนายความแทนจำเลยทั้งสิบเก้า จำนวน 5,000,000 บาท เป็นการไม่ชอบ ย่อมเป็น
ประเด็นที่ศาลอุทธรณ์ต้องวินิจฉัย การที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยปัญหานี้ จึงเป็นการไม่
ชอบ การกำหนดค่าทนายความแก่ผู้ชนะคดีเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งตามตาราง 6 ท้าย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ศาลกำหนดค่าทนายความให้แก่ผู้ชนะโดย
พิจารณาตามความยากง่ายแห่งคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความต้องปฏิบัติใน
การว่าคดีเรื่องนั้นเฉพาะในศาลชั้นต้นอัตราชั้นสูงไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์ที่
ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความ 5,000,000 บาท เพราะเหตุคดีมีทุนทรัพย์สูงถึง
5,857 ล้านบาทเศษ และใช้เวลาพิจารณานานเกือบ 7 ปี กับเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่า
ทนายความที่ศาลชั้นต้นกำหนดกับอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว อัตราที่ศาลชั้นต้น
กำหนดยังต่ำกว่าที่กฎหมายให้อำนาจอยู่มาก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วย
กฎหมายและเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทราชาเงินทุนจำกัด ระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2522 จำเลยทั้งสิบแปดร่วมกันกระทำละเมิดต่อบริษัท
ราชาเงินทุน จำกัดบริษัทราชาเงินทุน จำกัด ขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ยอมใช้สิทธิเรียก
รื้อดังกล่าว เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งห้าต้องเสียประโยชน์ไม่ได้รับการชำระหนี้ โจทก์ทั้ง
ห้าจึงใช้สิทธิเรียกร้องของ บริษัทราชาเงินทุน จำกัด ฟ้องคดีในนามของโจทก์ทั้งห้า
เอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบแปดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัทราชาเงินทุนจำกัด
จำนวน 5,857,335,703.17 บาท

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 ให้การว่า โจทก์ทั้งห้าไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลย โจทก์ฟ้อง ตั้งข้อหาละเมิดเป็นการส่วนตัวของบรรษัทราชาเงินทุน จำกัด ไม่เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้จะใช้ สิทธิแทนลูกหนี้ได้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 มิได้กระทำละเมิดต่อบรรษัทราชาเงินทุนจำกัด ฟ้องโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายเคลือบคลุม โทกลว่าเหตุและไม่มีสิทธิเรียกได้ตาม กฎหมาย

จำเลยที่ 11 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 12 และที่ 14 ถึง 18 ให้การทำนองเดียวกันว่าโจทก์มิได้เป็นเจ้าหนี้ บรรษัทราชาเงินทุนจำกัด ความจริงโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นลูกหนี้บรรษัทราชาเงินทุน จำกัด อยู่จำนวน 721.8 ล้านบาท ส่วนโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ไม่มีหลักฐานว่าเป็นเจ้าหนี้ จำเลยที่ 12 และที่ 14 ถึง 18 ไม่ได้ทำละเมิดต่อบรรษัทราชาเงินทุนจำกัด โจทก์ไม่มี อำนาจที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของบรรษัทราชาเงินทุนจำกัด ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง สูงเกินความจริง โจทก์คำนวณตามความพอใจและเป็นการคาดหมายในอนาคตซึ่ง ไม่มีทางจะเป็นไปได้

จำเลยที่ 13 ให้การว่า จำเลยที่ 13 ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์จำเลยที่ 13 ไม่เคย ทำให้โจทก์เสียหายเพราะไม่ได้ทำละเมิดต่อบรรษัทราชาเงินทุน จำกัด ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกบรรษัทราชาเงินทุน จำกัด เข้า มาเป็นคู่ความ ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยให้เรียกบรรษัทราชาเงินทุน จำกัด จำเลยที่ 19

จำเลยที่ 19 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 19 มิได้เป็นลูกหนี้ของโจทก์ตามฟ้อง แต่ เป็นเจ้าหนี้ของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะใช้สิทธิเรียกร้องแทน จำเลยที่ 19

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ก่อนครบกำหนดอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นหมายเรียกจำเลยที่ 3 และที่ 4 ทายาทของจำเลยที่ 2 เข้ามาเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต และระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ที่ 4 และที่ 5 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต ให้จำหน่ายคดีเฉพาะโจทก์ที่ 4 และที่ 5

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 บัญญัติว่า "ถ้าลูกหนี้ขัดขึ้นไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซ้รู้ท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้" ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว การที่เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ในนามของตนเองเพื่อป้องกันสิทธิของตนนั้น นอกจากลูกหนี้จะต้องขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องนั้นแล้ว กฎหมายยังกำหนดต่อไปว่า การขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้น ต้องทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ด้วย ซึ่งหมายความว่า ทรัพย์สินของลูกหนี้ที่มีอยู่ โดยไม่ต้องใช้สิทธิเรียกร้องนี้ไม่พอจะชำระหนี้ของเจ้าหนี้ เพราะหากลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่พอที่จะทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้แล้ว การที่ลูกหนี้ไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง ก็ไม่ทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์แต่ประการใด ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทก์ได้ความว่าโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ 19 มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามตัวเงินจำนวน 58,267,483.30 บาท แต่โจทก์บรรยายฟ้องต่อไปว่า หลังจากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 กระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 19 แล้ว หากมีการชำระบัญชีถึงที่สุด จำเลยที่ 19 มีความสามารถชำระหนี้เป็นเงินไม่เกิน

500 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าในขณะที่โจทก์ยื่นฟ้อง จำเลยที่ 19 มีทรัพย์สินประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งหากโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าหนี้จำนวนดังกล่าวจริง ทรัพย์สินของจำเลยที่ 19 ก็สามารถชำระหนี้แก่โจทก์ที่ 1 ได้ครบถ้วน ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ตามฟ้องโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 กระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 19 และจำเลยที่ 19 ขัดขึ้นหรือเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องก็หาทำให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดไม่ โจทก์ที่ 1 จึงไม่สามารถใช้สิทธิตามมาตรา 233 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 18 ได้ โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ปัญหาต่อมาโจทก์ที่ 1 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์ทั้งห้าร่วมกันชำระค่าทนายความแทนจำเลยทั้งสิบเก้า จำนวน 5,000,000 บาท เป็นการไม่ชอบ และโจทก์ที่ 1 ได้อุทธรณ์ในปัญหานี้แต่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยปัญหาให้เป็นการไม่ชอบด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อโจทก์ที่ 1 ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ย่อมเป็นประเด็นที่ศาลอุทธรณ์จะต้องวินิจฉัย การที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยปัญหานี้จึงเป็นการไม่ชอบ แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้โดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวน ปัญหาว่าศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์ที่ 1 รวมกับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 5 ใช้ค่าทนายความแทนจำเลยทั้งสิบเก้าเป็นเงิน 5,000,000 บาท ชอบหรือไม่ เห็นว่าการกำหนดค่าทนายความแก่ผู้ชนะคดีเป็นดุลพินิจของศาล คดีนี้โจทก์ฟ้องในทุนทรัพย์ถึง 5,857 ล้านบาทเศษ ซึ่งตามตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้ศาลกำหนดค่าทนายความให้แก่ผู้ชนะโดยพิจารณาตามความยากง่ายแห่งคดีกับเทียบดูเวลาและงานที่ทนายความต้องปฏิบัติในการว่าคดีเรื่องนั้น เฉพาะในศาลชั้นต้นอัตราขั้นสูงไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความ 5,000,000 บาท เพราะเหตุคดีมีทุนทรัพย์สูงและใช้เวลาพิจารณานานเกือบ 7 ปีกับเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าทนายความที่ศาลชั้นต้นกำหนดกับอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว อัตราที่ศาลชั้นต้นกำหนดยังต่ำกว่าที่กฎหมายให้อำนาจอยู่มากจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระภูณ-โสภณ รอดหิรัญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>